



Conditions générales de vente

CONDITIONS GÉNÉRALES :

Sauf indication contraire expresse définie par un accord conclu entre le Client et l'Entreprise, l'achat de produits (ci-après désignées les « Marchandises ») auprès d'Harcourt Europe Limited (numéro d'immatriculation 08451972) implanté à Bristol Road, Allington, Chippenham, Wiltshire, SN14 6NA Angleterre (ci-après désignée « Harcourt ») sera régi par les Conditions générales définies ci-dessous. Qu'il relève d'un bon de commande Client, d'une disposition juridique, d'un échange commercial, d'un cas spécifique, d'une pratique donnée ou d'une transaction en cours, tout autre contrat ou accord réalisé par oral ou par écrit et prétendant modifier les présentes d'une quelconque manière que ce soit, n'engagera la responsabilité d'Harcourt qu'en cas d'entente expresse écrite signée par un responsable de l'Entreprise.

PAIEMENT :

En cas de renouvellement de crédit, le Client reconnaît et accepte que toutes les factures sont exigibles à compter d'un délai défini à partir de la date de facturation. Un taux d'intérêt de 1,5 % par mois (soit un taux annuel de 18 %) sera appliqué sur les soldes non payés une fois ledit délai encouru. En cas de non-renouvellement du crédit, le paiement doit être réalisé à l'avance et impérativement dans les 30 jours suivant la fin du mois d'envoi de la facture.

En cas de non-paiement conformément aux délais définis, Harcourt se réserve le droit de reporter l'envoi des produits jusqu'à ce que la somme soit abondée, ou d'annuler à sa seule discrétion une partie ou la totalité des commandes non expédiées. Si Harcourt ou ses représentants légaux devai(en)t engager un recours devant les tribunaux afin de recouvrer les créances du Client, celui-ci s'engage à payer l'ensemble des dépenses effectives liées audit recouvrement, les frais juridiques ainsi que les intérêts applicables aux mois précédents, conformément à la loi britannique sur les intérêts de retard du paiement des créances commerciales de 1998 (*Late Payment of Commercial Debts Act*).

LIVRAISON :

Après avoir informé le Client que la commande de Marchandises était prête, Harcourt est tenu de livrer à tout moment les Marchandises à l'adresse définie pour la commande ou aux adresses éventuellement convenues avec les parties (ci-après désignée l'« Adresse de livraison »). Si aucune Adresse de livraison n'a été convenue à l'avance, l'Entreprise se réserve le droit d'appliquer des frais de transport supplémentaires. La livraison des Marchandises est considérée comme terminée à leur arrivée à l'Adresse de livraison.

Bien qu'Harcourt s'efforce de communiquer des dates de livraison précises, les délais proposés sont purement estimatifs du fait de leur caractère secondaire. Harcourt ne saura être tenue responsable pour tout retard ou toute absence de livraison lié(e) à un cas de force majeure ou à la non-communication d'informations de livraison pertinentes ou de toute autre instruction indispensable à la livraison des Marchandises ou à l'accès à l'Adresse de livraison.

Tout écart de commande (ruptures de stock, articles endommagés, pièces incorrectes, etc.) doit être signalé à Harcourt dans les cinq (5) jours ouvrés à compter de la réception des Marchandises.

Dans l'éventualité où Harcourt ne livrerait pas les Marchandises, sa responsabilité ne pourra être engagée au-delà de l'écart des coûts et des dépenses encourus par le Client pour le remplacement des articles de caractéristique et de qualité similaires les moins chers du marché avec le prix desdites marchandises.

Le Client ne peut en aucun cas refuser les Marchandises dès lors qu'Harcourt procède à la livraison de 95 % minimum de la quantité commandée. Un ajustement au prorata devra être apporté à la facture à réception de la notification du Client relative à l'erreur de livraison (en termes de quantité de Marchandises).

Harcourt peut procéder à la livraison des Marchandises en plusieurs lots, chacun faisant l'objet d'une facturation et d'un paiement séparés. Chaque livraison doit faire l'objet d'un contrat distinct. Tout retard de livraison ou erreur d'installation ne constitue pas un motif suffisant pour l'annulation des autres lots.

Le Client est tenu d'inspecter et de contrôler chaque Marchandise afin de vérifier qu'elles sont conformes aux spécifications imposées par les concepteurs et les Clients/utilisateurs finaux, y compris en termes de tolérances, de charges, de résistance au cisaillement, de rigidité et de catégories de matériaux. Harcourt ne pourra être tenue responsable pour les articles n'ayant pas été inspectés par le Client au moment de la livraison à l'Adresse correspondante, y compris pour les dommages survenus sur d'autres pièces à la suite de l'utilisation des premiers.

TITRE DE PROPRIÉTÉ ET RISQUE DE PERTE :

Les risques associés aux Marchandises sont transférés au Client à leur arrivée à l'Adresse de livraison. Les Marchandises restent la propriété d'Harcourt jusqu'à ce que le Client lui ait payé l'intégralité de la facture correspondante (en liquidités ou par virement). Jusqu'à ce qu'il en soit propriétaire, le Client devra : conserver les Marchandises sur une base fiduciaire en tant que dépositaire d'Harcourt ; les stocker séparément des autres articles en sa possession afin qu'ils soient clairement identifiés comme la propriété d'Harcourt ; ne pas supprimer, cacher ni dissimuler toute marque d'identification

ou emballage correspondant ; bien entretenir les Marchandises et les assurer contre tous les risques à leur pleine valeur pour le compte d'Harcourt à compter de la date de livraison ; avertir immédiatement Harcourt si l'une des situations ci-dessous venait à se produire ; et communiquer de façon ponctuelle les informations dont Harcourt a besoin en la matière. En revanche, le Client est autorisé à revendre ou à utiliser les Marchandises dans le cadre habituel de ses activités.

Si, avant qu'il ne devienne propriétaire des Marchandises, le Client faisait l'objet de l'un des cas de figure suivants ou était informé par Harcourt que l'un d'entre eux était sur le point de se produire (selon une hypothèse raisonnable), alors ladite Entreprise peut à tout moment exiger la livraison des Marchandises auprès du Client. En cas de manquement de celui-ci après un court délai, celle-ci accède à tous les locaux (du Client ou d'un tiers) dans lesquels lesdites Marchandises sont entreposées afin de les récupérer, sous réserve qu'elles n'aient pas été revendues ni intégrées à un autre produit de façon irrévocable, et sans restreindre tout autre droit ou recours auquel l'Entreprise pourrait prétendre.

Les cas de figure susmentionnés sont les suivants : l'action du Client constitue un manquement grave à ses obligations conformément aux dispositions des présentes Conditions générales et (lorsque l'infraction peut être réparée) n'y remédie pas dans les 14 jours à compter de la réception de la notification écrite correspondante ; (b) le Client suspend (ou menace de suspendre) le paiement de ses créances, s'avère dans l'impossibilité de les abonder avant échéance ou reconnaît être dans l'incapacité de les honorer, est jugé (dans le cas d'une entreprise) inapte à payer ses créances conformément aux dispositions de la section 123 de la loi britannique sur l'insolvabilité de 1986 (*Insolvency Act*), est jugé (dans le cas d'un individu) dans l'incapacité d'honorer ses dettes ou n'offre aucune perspective raisonnable de le faire conformément aux dispositions de la section 268 de la loi britannique sur l'insolvabilité de 1986 (*Insolvency Act*), ou (dans le cas d'un partenariat) est associé à une personne répondant à l'un des critères susmentionnés ; (c) le Client entreprend des négociations avec l'un quelconque de ses créanciers dans l'objectif de reporter l'une de ses créances, ou (dans le cas d'une entreprise) établit des propositions visant à conclure un arrangement ou compromis avec ses créanciers en dehors du champ d'application des événements dans l'unique but de se placer en liquidation avec fusion (avec différentes organisations tierces) ou en liquidation avec reconstruction ; (d) une déclaration de faillite est signée (dans le cas d'une entreprise), une notification communiquée, une résolution adoptée, ou une commande passée dans le cadre de la liquidation du Client et dans un autre but que celui de le placer en liquidation avec fusion (avec différentes organisations tierces) ou en liquidation avec reconstruction ; (e) le Client (dans le cas d'un individu) fait l'objet d'une déclaration de faillite ou d'un dépôt de bilan ; (f) un créancier ou un bénéficiaire bloque, prend possession, saisit, exécute ou met sous séquestre une partie ou la totalité des ressources du Client (ou celles-ci font l'objet d'une procédure imposée, astreinte ou assignée en la matière), la situation n'étant pas résolue dans les 14 jours ; (g) une demande (dans le cas d'une entreprise) est présentée à la cour ou une ordonnance adoptée concernant la désignation d'un administrateur ou la notification d'une telle intention ; (h) le détenteur d'une charge flottante sur les ressources du Client (dans le cas d'une entreprise) désigne ou a désigné un administrateur judiciaire ; (i) une personne a été désignée afin de nommer un administrateur pour gérer les ressources du Client ou un administrateur a déjà été désigné à ce sujet ; (j) une situation se produit ou une procédure est engagée vis-à-vis du Client, laquelle a des répercussions équivalentes ou similaires à celles des cas de figure mentionnés dans les paragraphes (b) à (i) (compris), et ce quelle que soit la juridiction dont il dépend ; (k) le Client suspend (ou menace de suspendre) ou interrompt (ou menace d'interrompre) une partie ou la totalité de ses activités ; ou (l) (dans le cas d'un individu) le Client décède, n'est plus en mesure de gérer son entreprise du fait d'une maladie ou d'une incapacité quelconque (physique ou mentale), ou devient un patient soumis aux réglementations sur la santé mentale.

MODALITÉS DE RETOUR :

Vous pouvez retourner les articles standard du catalogue sous trente (30) jours à compter de la livraison dès lors qu'ils n'ont pas été utilisés ou modifiés, et qu'ils sont dans un état permettant la revente. Les Marchandises retournées peuvent faire l'objet de frais de remise en entrepôt à hauteur de 30 %. Ceux-ci visent à couvrir les dépenses de manutention et de production engagées par Harcourt. Nous nous réservons le droit de refuser à notre entière discrétion tout retour d'une quantité d'articles standard du catalogue que nous jugerons excessif. Le retour de Marchandises doit faire l'objet d'une autorisation écrite préalable de la part d'Harcourt et être accompagné d'une copie de notre bordereau d'expédition. Nous nous réservons le droit de refuser tous les envois ne faisant pas l'objet d'une autorisation écrite préalable ou n'étant pas accompagné d'une copie de notre bordereau d'expédition. Vous pouvez utiliser notre numéro d'expéditeur pour nous retourner toute Marchandise défectueuse ou faisant l'objet d'une erreur d'expédition (veuillez contacter Harcourt à ce sujet) sans aucuns frais de remise en entrepôt. Les articles personnalisés ou spécifiques ne pourront être retournés. Nous recommandons aux Clients de vérifier au moment de la commande si les Marchandises correspondent à des articles standard du catalogue ou à des produits que nous n'avons pas en stock (« spécifiques »)

POLITIQUE TARIFAIRE :

Les prix indiqués sur les commandes ouvertes varient en fonction de la quantité de Marchandises envoyées à chaque expédition. Nous nous réservons le droit de modifier nos prix sans notification préalable. Sauf indication contraire, les prix indiqués dans les devis seront valides pendant (30) jours.

Les prix sont indiqués nets de tous frais de conditionnement d'assurance et de transport des Marchandises, lesquels seront ajoutés en fonction du mode de livraison retenu par le Client.



Conditions générales de vente

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE :

Le cas échéant, la TVA sera appliquée sur le prix des Marchandises et les frais de conditionnement, d'assurance et de transport correspondants.

GARANTIE LIMITÉE :

Harcourt garantit que les Marchandises vendues dans le cadre des présentes sont conçues et fabriquées conformément aux spécifications indiquées dans nos catalogues et sur notre site web. Le Client devra avertir Harcourt de tout composant ou article non conforme dans les 30 jours suivant la livraison. Une fois que celui-ci aura été retourné par le Client, et s'il est jugé défectueux en raison d'un vice de matière ou de fabrication par Harcourt, cette dernière procèdera, à sa seule discrétion, à la réparation, au remplacement ou au remboursement du prix d'achat.

EXCLUSION DE GARANTIE :

Harcourt ne saura être tenue responsable pour les non-conformités des Marchandises conformément à la garantie dès lors que : le Client continue d'utiliser lesdites Marchandises après avoir informé Harcourt du défaut ; le défaut est lié au non-respect par le Client des instructions orales ou écrites en termes de stockage, d'installation, de mise en service, d'utilisation ou de maintenance ou (en l'absence de telles instructions) des bonnes pratiques établies ; le défaut est la conséquence de l'application d'un schéma, modèle ou cahier des charges fourni par le Client à Harcourt ; le Client procède à la modification ou à la réparation desdites Marchandises sans l'accord écrit d'Harcourt ; le défaut est la conséquence d'une usure normale, d'un dommage intentionnel, d'une négligence ou de conditions de travail anormales ; les caractéristiques ou les spécifications des Marchandises ne sont pas respectées suite à des modifications visant à garantir la conformité avec les standards législatifs ou réglementaires applicables ; ou les Marchandises ne s'écartent pas des spécifications existantes au moment de la commande. Les Conditions générales s'appliquent également à toutes les Marchandises fournies par Harcourt et ayant fait l'objet d'une réparation ou d'un remplacement.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉS :

Aucune disposition des présentes ne saura constituer une limitation ou une exclusion de la responsabilité d'Harcourt au regard des cas suivants : préjudice corporel ou décès lié à la négligence de l'Entreprise ou de ses employés, agents ou sous-traitants ; fraude ou allégation frauduleuse ; violation des dispositions de la section 2 de la loi britannique sur la vente de marchandises et la prestation de services de 1982 (*Supply of Goods and Services Act*) (jouissance et utilisation paisible du bien) ; violation des dispositions de la section 12 de la loi britannique sur la vente de marchandises de 1979 (*Sale of Goods Act*) (jouissance et utilisation paisible du bien) ; ou produit défectueux conformément à la loi britannique sur la protection des consommateurs de 1987 (*Consumer Protection Act*).

Sauf dispositions précédentes, Harcourt ne pourra en aucun cas être tenue responsable envers le Client pour toute perte de bénéfices ou toute perte directe et indirecte découlant du contrat liant les parties, que ce soit de manière contractuelle, délictuelle (négligence comprise), en violation d'une obligation légale ou dans d'autres circonstances. Par ailleurs, la pleine responsabilité d'Harcourt envers le Client pour toutes les pertes survenues conformément aux présentes Conditions générales ne doit pas dépasser le prix des Marchandises, que ce soit de manière contractuelle, délictuelle (négligence comprise), en violation d'une obligation légale ou dans d'autres circonstances. Dans la limite autorisée par la loi, les dispositions des sections 13 à 15 de la loi britannique sur la vente de marchandises de 1979 (*Sale of Goods Act*) ainsi que les dispositions des sections 3 à 5 de la loi britannique sur la vente de marchandises et la prestation de services de 1982 (*Supply of Goods and Services Act*) sont exclues du contrat conclu entre Harcourt et le Client. Cette disposition reste en vigueur après extinction des présentes Conditions générales.

CAS DE FORCE MAJEURE :

Harcourt ne pourra être tenue responsable pour tout manquement ou retard dans l'exécution de ses obligations conformément aux dispositions des présentes dans la mesure où ledit manquement/retard est la conséquence d'un cas de force majeure. Un cas de force majeure désigne un événement échappant au contrôle raisonnable d'Harcourt, lequel, du fait de sa nature, ne peut être anticipé, ou, dans le cas contraire, s'avère inévitable ; il s'agit notamment des grèves, lock-out ou autre conflit industriel (qu'il s'agisse du personnel de l'Entreprise ou d'un tiers), de la défaillance des sources d'énergie ou des réseaux de transports, des catastrophes naturelles, des guerres, des actes de terrorisme, des émeutes, des troubles de l'ordre public, de l'intervention des autorités civiles ou militaires, des crises nationales ou internationales, des conflits armés, des actes de malveillance, des pannes de matériel, des contaminations nucléaires, chimiques ou biologiques, des bangs supersoniques, des explosions, des effondrements de bâtiments, des incendies, des inondations, des tempêtes, des tremblements de terre, des naufrages, des épidémies ou événements similaires, des catastrophes naturelles ou conditions météorologiques extrêmes, ou de la défaillance des fournisseurs ou sous-traitants.

RÉFÉRENCES :

Toutes les références mentionnées sur les documents, qu'il s'agisse de bons de commande, de devis, de confirmations de commande, de bons de livraison, de factures ou autre, sont fournies à titre purement informatif.



Conditions générales de vente

RECOMMANDATION :

Harcourt n'est nullement dans l'obligation ni tenue de fournir ou de proposer une assistance pour les Marchandises vendues, que le Client ait ou non téléchargé un modèle de CAO correspondant sur le site web d'Harcourt avant de passer commande. Les recommandations et l'assistance sont proposées aux risques et périls du Client. Toute décision portant sur l'utilisation ou l'installation des Marchandises citées relève de la responsabilité du Client.

SPÉCIFICATIONS :

Que ce soit dans notre catalogue ou sur notre site web, nous nous efforçons de représenter nos produits le plus fidèlement possible ; néanmoins, nous nous réservons le droit d'en modifier les spécifications sans notification préalable.

CERTIFICATIONS :

Toutes les certifications produit nécessaires devront être demandées au moment du devis. Il s'agit notamment des certifications dans les domaines suivants (liste non exhaustive) : traitement thermique, rigidité, essais chimiques, matériaux et finitions. Si ces certifications ne sont pas sollicitées au moment du devis et de la commande, seul un certificat de conformité standard accompagnera la livraison des Marchandises.

FEEDBACK ET INFORMATIONS CLIENT :

En tant qu'entreprise, Harcourt s'engage à mettre en œuvre tous les efforts nécessaires pour garantir un travail de qualité à l'origine de la pleine satisfaction de ses Clients. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez le moindre commentaire ou la moindre suggestion à nous communiquer quant à nos produits ou nos services. Toutes vos remarques seront les bienvenues et seront minutieusement étudiées.

Toutes les informations relatives à nos Clients seront traitées conformément aux dispositions de la loi britannique de protection des données de 1998 (*Data Protection Act*).

HORAIRES D'OUVERTURE :

Du lundi au vendredi de 08:00 à 17:00 GMT. Fermeture les jours fériés et les week-ends.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE :

Harcourt est une marque déposée d'Harcourt Europe Ltd et tous les droits qui en découlent sont réservés.

Tous les schémas, spécifications et modèles de CAO pour les Marchandises sont la propriété exclusive d'Harcourt et/ou de ses ayants droit, et sont protégés par copyright et autres législations internationales similaires. Les Clients ne sont en aucun cas autorisés à copier ou distribuer les susmentionnés à d'autres personnes que l'utilisateur final de l'outil sur lequel les Marchandises sont installées, ni à fabriquer ou à reproduire des articles pour le compte d'un Client sans l'autorisation préalable d'Harcourt.

ACCORD TOTAL :

Sauf indication contraire et écrite d'Harcourt, les présentes Conditions générales constituent un accord entier et exclusif entre le Client et l'Entreprise, lequel est signé par un responsable de cette dernière. Elles annulent et remplacent toute version précédente des Conditions générales. Les présentes lient les successeurs et les représentants juridiques du Client et d'Harcourt. Toute personne ne constituant pas une partie du contrat liant Harcourt et son Client ne peut prétendre à aucun droit en la matière.

RÉSILIATION :

Lorsqu'un tribunal ou toute autre autorité compétente juge l'une quelconque des dispositions (ou alinéa) des présentes Conditions générales non valide, illégale ou inapplicable, ladite disposition (ou ledit alinéa) devra être supprimée (dans la mesure exigée), le caractère valide et applicable des autres dispositions des présentes ne devant pas être affecté. Dans l'éventualité où l'une des dispositions des présentes jugée non valide, illégale ou inapplicable se révélerait valide, légale et applicable en cas de suppression de l'un de ses alinéas, alors ladite disposition devient applicable à la suite de la modification mineure qui s'impose à ce sujet.

LÉGISLATION APPLICABLE ; JURISDICTION :

Les présentes Conditions générales ainsi que tout litige ou plainte relevant du cadre d'application de ces dernières, de leur objet ou de leur formation (litiges et plaintes non contractuelles comprises), doivent être régies et interprétées conformément à la législation anglaise, et les parties se soumettent irrévocablement à la compétence exclusive des tribunaux d'Angleterre et du Pays de Galles.